

TEJ Company DB

資料庫名稱：庫藏股資料-大量買回

資料特色

買回紀錄公告(含大量、屆期、季底財務)

- 1.大量 - > 本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上。
- 2.屆期 - > 買回庫藏股期間屆滿執行完。
- 3.季底財務 -> 季底與財報報表核對庫藏股。

資料用途

- 1.依證券交易法第28條之2規定，已上市上櫃之公司，得經董事會決議，買回自己公司股份（即母公司買回母公司本身股票）。
- 2.上市上櫃公司買回本公司股份辦法則明定對於股票以上市或上櫃之公司，在符合目的即需要之情況下，得經董事會決議，買回其股份，不受公司法第一百六十七第一項規定之限制。

資料範圍

上市櫃興櫃公司

資料來源

公開資訊觀測站及財務報表。

資料頻率

不定期

不定期公告，凡符合正當程序且申報主管機關，須按上述法令規定之時間內公告。

欄位說明

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
1	公司代碼	公司代碼			
2	買回日	買回日期			
3	序號	序號			

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
4	申請次數	董事會決議第幾次買回，小數點位數為非正規庫藏股公告（重大訊息或財報）			
5	買回次數	第N次買回達到一定標準，小數點位數為非正規庫藏股公告（重大訊息或財報）			
6	當次買回數	當次買回張數。部分公司於公告時揭露累計買回張數，此處TEJ會有邏輯檢查。			
7	當次平均買價	當次買總價 / 當次買回數			
8	當次買回總價	當次買回股份總金額			
9	累積持股數(張)	累積已持有自己公司股份數量（張），以公司買回執行完畢之公告數據為準			
10	累積持股%	累積持股（張） / 流通在外股數			

補充說明

相關範例報表

庫藏股法規說明：

庫藏股程序

一、法規背景

法規精神：資本維持，保護債權人權益

◎ 89/7/19證交法，增訂§28-2，不受公司法§167條第一項規定

◎ 89/8/7訂定：上市上櫃買回公司股份辦法

◎ 90/11/12公司法增訂§167-1，得買回庫藏股

二、法規沿革

◎上市上櫃公司買回本公司股份辦法：(民國97年07月10日修訂)

第1條 本辦法依證券交易法 (以下簡稱本法) 第二十八條之二第三項規定訂定之

第2條 公司於有價證券集中交易市場或證券商營業處所買回其股份者，應於董事會決議之日起二日內，公告 並向行政院金融監督管理委員會（以下簡稱本會）申報

下列事項：

- 一、買回股份之目的。
- 二、買回股份之種類
- 三、買回股份之總金額上限。
- 四、預定買回之期間與數量。
- 五、買回之區間價格。
- 六、買回之方式。
- 七、申報時已持有本公司股份之數量。
- 八、申報前三年內買回本公司股份之情形。
- 九、已申報買回但未執行完畢之情形。
- 十、董事會決議買回股份之會議紀錄。
- 十一、本辦法第十條規定之轉讓辦法。
- 十二、本辦法第十一條規定之轉換或認股辦法。
- 十三、董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明。
- 十四、會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見。
- 十五、其他本會所規定之事項。

公司於申報預定買回本公司股份期間屆滿之日起二個月內，得經董事會三分之二以上董事之出

席及出席董事超過二分之一同意，向本會申報變更原買回股份之目的。

依本辦法提出之申報文件，應依本會規定之格式製作並裝訂成冊，其補正時亦同。

第2-1條 公司應依前條所申報之買回數量與價格，確實執行買回本公司股份。

第 3 條 公司非依第二條規定辦理公告及申報後，不得於有價證券集中交易市場或證券商營業處所買回股份。其買回股份之數量每累積達公司已發行股份總數百分之二或金額達新臺幣三億元以上者，應於事實發生之日起二日內將買回之日期、數量、種類及價格公告。

第 4 條 公司依本法第四十三條之一第二項規定之方式買回股份者，應依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法向本會申報並公告。

第 5 條 公司買回股份，應於依第二條申報日起二個月內執行完畢，並應於上述期間屆滿或執行完畢後五日內向本會申報並公告執行情形；逾期未執行完畢者，如須再行買回，應重行提經董事會決議。

第 6 條 公司買回股份，應將第二條、第三條及前條規定之訊息內容，輸入公開資訊觀測站資訊系統。公司買回股份，已依前項規定將訊息輸入公開資訊觀測站資訊系統者，第二條第一項、第三條及前條之公告得免登載於報紙。

第 7 條 公司買回股份，除依本法第四十三條之一第二項規定買回者外，其每日買回股份之數量，不得超過計畫買回總數量之三分之一且不得於交易時間開始前報價，並應委任二家以下證券經紀商辦理。公司每日買回股份之數量不超過二十萬股者，得不受前項有關買回數量之限制。

第 8 條 公司依本法第二十八條之二第一項第一款至第三款之事由買回其股份之總金額，不得超過保留盈餘及下列已實現之資本公積之金額：

一、尚未轉列為保留盈餘之處分資產之溢價收入。

二、公司法第二百四十一條所列之超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。但受領者

為本公司股票，於未再出售前不予計入。

前項保留盈餘包括法定盈餘公積、特別盈餘公積及未分配盈餘。但應減除下列項目：

一、公司董事會或股東會已決議分派之盈餘。

二、公司依本法第四十一條第一項規定提列之特別盈餘公積。但證券商依證券商管理規則第十四條

第一項規定提列者，不在此限。

公司得買回股份之金額，其計算以董事會決議前最近期依法公開經會計師查核或核閱之財務

報告為準；該財務報告應經會計師出具無保留查核意見或標準核閱意見。但期中財務報告如

因長期股權投資及其投資損益之衡量係依被投資公司未經會計師查核或核閱之財務報告核算，

而經會計師保留者，不在此限。

第9條 公司買回股份，除本辦法另有規定外，應經由證券集中交易市場電腦自動交易系統或櫃檯買賣等

價成交系統為之，並不得以鉅額交易、零股交易、標購、參與拍賣、盤後定價交易或證券商營業

處所進行議價交易之方式買回其股份。

第10條 公司依本法第二十八條之二第一項第一款情事買回股份轉讓予員工者，應事先訂定轉讓辦法。

前項轉讓辦法至少應載明下列事項：

一、轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形。

二、轉讓期間。

三、受讓人之資格。

四、轉讓之程序。

五、約定之每股轉讓價格。除轉讓前，遇公司已發行普通股股份增加得按發行股份增加比率調整

者，或符合第十條之一規定得低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工者外，

其價格不得低

於實際買回股份之平均價格。

六、轉讓後之權利義務。

七、其他有關公司與員工權利義務事項。

第10-1條 公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數

過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉

並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

一、所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。

二、轉讓股數、目的及合理性。

三、認股員工之資格條件及得認購之股數。

四、對股東權益影響事項：

(一) 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。

(二) 說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

經前項歷次股東會通過且已轉讓予員工之股數，累計不得超過公司已發行股份總數之百分之五，且

單一認股員工其認購股數累計不得超過公司已發行股份總數之千分之五。

公司依第一項規定提請股東會決議之事項，應於章程中定之。

第11條 公司依本法第二十八條之二第一項第二款情事買回股份，作為股權轉換之用者，應於轉換或認股辦

法中明定之。

第12條 (刪除)

第13條 本辦法自發布日施行。本辦法修正條文第十條之一自中華民國九十七年一月一日施行。

◎ 公司法 (民國95年02月03日修訂)

第167條 公司除依第一百五十八條、第一百六十七條之一、第一百八十六條及第三百十七條規定外，不得

自將股份收回、收買或收為質物。但於股東清算或受破產之宣告時，得按市價收回其股份，抵償

其於清算或破產宣告前結欠公司之債務。

公司依前項但書、第一百八十六條規定，收回或收買之股份，應於六個月內，按市價將其出售，

屆期末經出售者，視為公司未發行股份，並為變更登記。被持有已發行有表決權之股份總數或資

本總額超過半數之從屬公司，不得將控制公司之股份收買或收為質物。前項控制公司及其從屬公

司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數者，他公司亦不得

將控制公司及其從屬公司之股份收買或收為質物。

公司負責人違反前四項規定，將股份收回、收買或收為質物，或抬高價格抵償債務或抑低價格出

售時，應負賠償責任。

第167-1條 公司除法律另有規定者外，得經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決

議，於不超過該公司已發行股份總數百分之五之範圍內，收買其股份；收買股份之總金額，不

得逾保留盈餘加已實現之資本公積之金額。前項公司收買之股份，應於三年內轉讓於員工，屆

期末轉讓者，視為公司未發行股份，並為變更登記。公司依第一項規定收買之股份，不得享有

股東權利。

第167-2條 公司除法律或章程另有規定者外，得經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同

意之決議，與員工簽訂認股權契約，約定於一定期間內，員工得依約定價格認購特定數量之公

司股份，訂約後由公司發給員工認股權憑證。員工取得認股權憑證，不得轉讓。但因繼承者，

不在此限。

	修法沿革說明
第2條	96/03/16本次修法之目的係因九十三年六月三十日發布「行政院金融監督管理委員會組織法」，並於九十三年七月一日將證券暨期貨管理委員會之名稱改為證券期貨局，並改隸屬行政院金融監督管理委員會。
第4條	91/07/30之前公司欲公開買回本公司股票時只須向管理單位申請核准即可，91/07/30本次修法之目的放寬為只需向管理單位申報並公告即可。
第5條	第一次修法(89/10/13)前，公司買回股份須於一個月內執行完畢，89/10/13後放寬為兩個月內執行完畢。
第6條	91/07/30之前，公司決議買回時應將第二條、第三條及前條規定之訊息內容，輸入股市觀測站資訊系統並登載於報紙，97/07/30修法之後放寬得免登載於報紙。
第7條	本法主要目的係用來規範公司每日買回之數量不得超過一定比率，從立法之今也歷經了多次修改從原本(89/10/13之前)每日買回之數量不得超過申報日前三十個營業日該股票平均每日成交量之百分之二十，或計畫買回總數量之四分之一，且不得於開盤後三十分鐘內及收盤前三十分鐘內報價，並應委任單一證券經紀商辦理。之後放寬每日買回股份之數量，不得超過計畫買回總數量之三分之一，且不得於開盤後三十分鐘內報價。96/03/16之後更放寬到可以委託二家以下證券經紀商辦理。而現行(97/07/10修正後)法條只規範不得超過計畫買回之三分之一且不得於交易時間開始前報價，並委託二家以下券商辦理即可。
第9條	原主管機關規範公司買回時不得以鉅額交易、標購或參與拍賣之方式買回其股份。96/03/16本次修法為公司不得以鉅額交易、零股交易、標購、參與拍賣、盤後定價交易或證券商營業處所進行議價交易之方式買回其股份。
第12條	為避免有內線交易的情形出明定公司董事會決議買回股份，其董事、監察人、經理人、持有公司股份超過百分之十之股東及其他相關人員，違反本法第一百五十七條之一之規定者，仍應依本法規定處罰。但96/03/16之後則把此條文刪除，不難發現主管機關確實是非常的鼓勵公司買回自家股票。

